

## ■ 지적사항 요약

2

공사·용역·물품 계약 이행 분야 (13건) No. 10~22

(12)

㉔㉕용역 및 ㉔㉕용역 계약관리 부적정

견책 - ㉔ / 경고 - ㉕ / 시정 및 통보 - ㉖단 ㉗부

### 【현황 및 근거】

#### ○ ㉔㉕용역

- 계약기간은 '22.00.00.~'24.00.00.까지이며, 특수조건에 따르면 계약종료는 계약서 종료일까지이며 쌍방 합의하에 1년 연장하거나 신규계약 시까지 연장 가능
- 원가계산 시에는 「국가계약법 시행규칙」에 따라 비목별 원재료의 단위당 가격은 「부가가치세법」에 의한 부가가치세를 제외한 공급가액으로 해야 함

#### ○ ㉔㉕용역

- 「용역계약일반조건」에 따르면 용역담당직원은 계약상대자로부터 준공검사 시에 계약서 서류를 확인하기 위한 검사를 해야 하며,
- 「계약업무관리지침」에 따라 일상감사를 포함한 검사결과 확정 및 위임전결권자에게 준공검사 보고를 완료해야 함
- 「정부입찰·계약 집행기준」에 따라 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금 보험료, 퇴직급여충당금은 준공 시 최종 확인하고 사후정산해야 함

### 【문제점】

#### 〔㉔㉕용역관련〕

##### ① 유류비 부가세 중복 계상에 따른 용역비 과다계상

- 공급가액으로 원가 설계된 항목 중 유류비는 ♥♥공사에서 공시하는 부가세가 포함된 자료를 반영하여 부가세 중복 계상으로 용역비 약 ??원이 과 산정됨

< 유류비 부가세 중복 계상에 따른 용역비 과다계상 금액 산정 >

| 계약금액(a) | 부가세 제외 계약금액 산정* (b) | 과다계상금액 (a) - (b) | 유류비 적용 단가          |                    |       | 적용 기간               |
|---------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------|---------------------|
|         |                     |                  | 당초                 | 부가세제외              | 차이    |                     |
| ??원     | ??원                 | ??원              | (원 계약)<br>??원/ℓ    | (원 계약)<br>??원/ℓ    | ??원/ℓ | '22.00.~<br>'23.00. |
|         |                     |                  | (1차 변경계약)<br>??원/ℓ | (1차 변경계약)<br>??원/ℓ | ??원/ℓ | '23.00.~<br>'24.00. |

\* 설계당시 유류비 부가세 제외하고 설계금액을 재산정하고 낙찰률을 반영하여 금액 산정

##### ② 계약관리 부적정

- 계약기간이 만료된 이후에도 기간 연장 협의 및 변경계약 없이 통근버스를 운영함
- '25.00월부터는 결재권자의 결재 없이 1회당 운행단가를 상향하여 지급하는 등 부적정하게 용역이 관리되고 있음

\* 운행단가 : (당초) ??원/회 → (변경) ??원/회 (??원 상향)

\*\* 상향지급액 : '25.00월~00월 운행횟수 ???회 x ??원 = ??원

#### 〔㉔㉕용역관련〕

### ③ 준공처리 부적정

- 준공처리 시 준공검사 보고서가 미작성되었으며, 사후정산 항목인 국민건강보험료, 퇴직급여충당금 정산을 미시행함
- 정산분을 미정산하였음에도 계약금액보다 약 ??원 초과(용역비 오계상)하여 준공금액을 지급하였음
  - \* 계약금액 : ??원 , 준공금액 : ??원 (일반관리비, 이윤 ??원 초과지급)
- 일상감사 누락 및 전결권자가 ◀단장임에도 ○부장으로 전결처리

### 【신분조치 검토】

#### ○ ㉠(?급)

- 피감사인은 '21.00월과 '23.00월 3건의 동일 및 유사처분 이력이 있었음에도 용역 설계 및 계약관리에 있어 문제점이 다수 발생하는 등 징계(견책) 조치 요구

| 감사지적사항                                                                      | 과거 감사처분 내역                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ㉠㉡용역 유류비 부가세 중복 계상<br>(용역비 ??원 과다 계상)<br>* 행위 (원계약)'22.00월, (1차변경계약)'23.00월 | <b>동일처분 2건</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ㉠㉡용역 설계 부적정('21 ㉠㉡ 특정감사)<br/>(일반관리비 및 이윤 ??원 중복계상) [주의]<br/>* 행위 '21.00월, 처분 '21.00월</li> <li>- ㉠㉡용역 설계 부적정('23 ㉠㉡ 종합감사)<br/>(유류비 부가세 ??원 중복계상) [주의]<br/>* 행위 '21.00월, 처분 '23.00월</li> </ul> |
| ㉠㉡용역계약관리 부적정<br>(변경계약 미시행 및 결재없이 운행단가 상향)<br>* 행위 '24.00월~                  | <b>유사처분 1건</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ㉠㉡용역 계약관리 부적정('21 ㉠㉡ 특정감사)<br/>(기성 지연지급(?건)으로 이자 ??원 발생) [주의]<br/>* 행위 '21.00월~00월, 처분 '21.00월</li> </ul>                                                                                    |
| ㉠㉡용역 준공처리 부적정<br>(준공검사 미시행 및 계약금 초과지급 등)<br>* 행위 '23.00월                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### ○ ㉢(?급)

- 결재자로서 계약업무 검토 및 확인에 소홀
- ※ 「상벌규정」제26조의1 [별표5]에 따라 문책기준을 단순·반복 업무를 적용하여 비위행위자 (㉠)부터 직상위감독자(㉢) 순으로 문책의 정도를 1단계 감경함

### 【조치할 사항】

- ▶ ㉠㉡용역 및 ㉠㉢용역의 계약업무를 부적정하게 관리하여 성실의무를 위반한 담당자에게 징계 조치 (견책)
- ▶ 같은 업무의 총괄관리를 소홀하게 한 부서장에게 경고 조치 (경고)
- ▶ ㉠㉡용역관련 유류비 부가세가 중복 계상되지 않도록 신규계약에 반영 및 신규 계약 체결 전까지 업체와 단가 협의를 통해 변경계약 추진 (통보)
- ▶ ㉠㉢용역관련 사후정산항목 실적을 확인하여 금액 재정산 및 초과 지급된 약 ??원 환수 (시정)

